pratflix▸

MODELO 01 · CÍVEL

PETIÇÃO INICIAL CÍVEL

CPC, ART. 319

Para iniciar uma ação pelo procedimento comum.

A ESTRUTURA EM 8 PARTES

I Endereçamento
Juízo competente: **Vara Cível da Comarca de [cidade]**

II Qualificação das partes
Nome, estado civil, profissão, CPF/CNPJ, e-mail e endereço (art. 319, II)

III Dos fatos
Narrativa em ordem cronológica, com referência a cada documento

IV Do direito
Fundamentos jurídicos que ligam os fatos aos pedidos

V Da tutela de urgência
Se houver: probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300)

VI Dos pedidos
Certos e determinados, com as especificações (arts. 322 e 324)

VII Do valor da causa
Conforme o art. 292

VIII Das provas e da audiência
Provas que pretende produzir e opção pela audiência de conciliação (art. 319, VI e VII)

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Confira a competência**
   Foro e juízo mudam conforme a matéria, o valor e o domicílio.
2. **Troque todos os campos destacados**
   Busque por colchetes antes de finalizar.
3. **Ligue cada fato a um documento**
   Cite o documento logo após o fato: "(doc. 3)".

O MODELO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA [___] VARA CÍVEL DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

[NOME DO AUTOR], **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, inscrito(a) no CPF sob o nº **[____]**, endereço eletrônico **[e-mail]**, residente e domiciliado(a) em **[endereço completo com CEP]**, por seu advogado que esta subscreve (procuração anexa), com escritório em **[endereço]**, onde recebe intimações, vem, respeitosamente, propor

AÇÃO DE [NOME DA AÇÃO]

pelo procedimento comum, em face de **[NOME DO RÉU]**, **[qualificação completa: nacionalidade, estado civil, profissão, CPF/CNPJ, e-mail e endereço]**, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

[Narre os fatos em ordem cronológica, em parágrafos curtos, indicando o documento que comprova cada um: "Em [data], as partes celebraram contrato de **[____]** (doc. 2)".]

> ORIENTAÇÃO Separe o que foi narrado pelo cliente do que está comprovado em documento. Fato sem prova pede pedido de produção de prova.

II – DO DIREITO

[Apresente os fundamentos jurídicos que ligam os fatos aos pedidos: dispositivos legais, súmulas e precedentes aplicáveis.]

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA

> ORIENTAÇÃO Use este tópico apenas se houver urgência. Demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

[Fundamentação da urgência.]

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a concessão da tutela de urgência para **[____]**;

b) a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação, nos termos do art. 334 do CPC **[ou: o autor manifesta desinteresse na audiência de conciliação, nos termos do art. 319, VII, do CPC]**;

c) a procedência do pedido para **[descreva o pedido de forma certa e determinada]**;

d) a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 85 do CPC).

V – DAS PROVAS

Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente **[documental, testemunhal e pericial]**.

VI – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R$ **[____]** (**[valor por extenso]**), nos termos do art. 292 do CPC.

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], **[data]**.

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/ **[UF]** nº **[____]**

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Endereçamento e competência conferidos
- [ ] Qualificação completa das partes
- [ ] Pedidos certos e determinados
- [ ] Valor da causa calculado
- [ ] Procuração e documentos anexados
- [ ] Custas ou pedido de gratuidade
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.